

ABDUL RAHMAN BIN ZAINOL ISKANDAR

lwn

BUSU BINTI HUSAIN & 5 YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) Pada 29 Julai 2024M / 23 Muharram 1446H]

Kes Permohonan No.: 2309-A0010-454-0092

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Permohonan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan R. Fadhli Indra Bin Didi Indra Tjahya
Norazuin Binti Siran
(Tetuan Ram Reza & Muhammad)*

Peguam Syarie Responden : *Puan Siti Nor Aira Binti Mat Jusoh
(Tetuan Aira & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Semakan merupakan salah satu proses melibatkan penelitian rekod prosiding kes yang dilakukan secara berhati-hati dan secara kebiasaannya tidak melibatkan kehadiran pihak-pihak kecuali mahkamah mendapati terdapat keperluan memanggil pihak-pihak.

[2] Mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan yang melibatkan khilaf Hakim yang material dari sudut undang-undang mahupun hukum syarak boleh

memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah. Pemfailan Permohonan Semakan yang melebihi had masa yang ditetapkan sama ada oleh arahan amalan ini atau apa-apa had masa lain yang ditetapkan oleh mahkamah perlu mendapatkan kebenaran mahkamah yang lebih tinggi dan inilah yang berlaku di dalam kes ini.

FAKTA KES

[3] Pertikaian dalam kes ini melibatkan isu pewarisan melalui wasiat wajibah harta tinggalan si mati bernama Allahyarham Abdul Rahman Bin Mohd Nor, iaitu datuk Pemohon. Bapa Pemohon iaitu Allahyarham Zainol Iskandar Bin Abdul Rahman yang merupakan saudara seibu sebapa dengan Responden 2 sehingga 6 telah meninggal dunia sebelum Datuk Pemohon meninggal dunia.

[4] Pemohon telah memfailkan permohonan Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah, No. Kes Mal : 10300-099-0250-2020 dan juga Permohonan Perakuan Faraid / Perwarisan, No. Kes Mal : 10300-040-0251-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 26/6/2020.

[5] Responden 1 iaitu nenek Pemohon merupakan isteri si mati, telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui No. Kes Mal : 10400-017-0556-2020 dan diputuskan pada 16/12/2020. Pemohon dalam kes ini terkilan dengan keputusan kes Harta Sepencarian tersebut kerana Pemohon dan dua orang adik pemohon yang merupakan ahli waris kepada si mati melalui Perintah Wasiat Wajibah dan Perintah Perakuan Faraid yang diputuskan terkemudian iaitu pada 31/3/2022 tidak dinamakan sebagai pihak-pihak.

[6] Sehubungan dengan itu, Pemohon yang berhasrat memfailkan semakan di luar tempoh masa yang ditetapkan telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan. Permohonan tersebut telah diputuskan oleh MRyS Selangor pada 26/5/2023 di mana MRyS Selangor meluluskan permohonan Pemohon dan telah mengarahkan Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada hari keputusan dibacakan.

[7] Pada 2/6/2023 Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan, melebihi tempoh tujuh (7) yang yang diarahkan oleh MRyS Selangor. Justeru Pemohon telah memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan perlanjutan tempoh masa pemfailan semakan buat kali yang ke dua untuk pertimbangan Panel Hakim MRyS Selangor.

[8] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada **7hb. September 2023** bagi mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- a. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Semakan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 01hb. Jun 2023 berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kepada 02hb. Jun 2023 dan/atau pada mana-mana tarikh yang Mahkamah ini fikir sesuai;
- b. Sekiranya Mahkamah membenarkan tarikh pemfailan Semakan dilanjutkan kepada 2hb. Jun 2023, Mahkamah memerintahkan bahawa Notis Permohonan bertarikh 01hb, Jun 2023 bagi

Permohonan Semakan tersebut (2306-A0010-003-0057) yang telah difailkan sebelum ini tidak perlu difailkan semula;

c. Sekiranya perlu, pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan semula Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan;

d. Apa-apa relif lain yang suai manfaat Mahkamah Yang Mulia Ini.

[9] Seterusnya Pemohon telah menyatakan Alasan Permohonannya sebagaimana dideposkan di perenggan 18 Affidavit Sokongan bertarikh 6/9/2023.

[10] Responden telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 8/1/2024, Affidavit Balasan pada 2/2/2024. Seterusnya Pemohon dan Responden telah memfailkan Hujah Bertulis dan Ikatan Otoriti masing-masing secara serentak pada 27/2/2023.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Bagi merungkai isu berkaitan perlanjutan masa ini, kami terlebih dahulu merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bagi mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam kes ini :

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[12] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[13] Kami mendapati telah banyak kes-kes di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS) yang telah memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan pertimbangan menggunakan kuasa budi bicara yang diberikan dalam peruntukan ini sebelum membenar atau menolak sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)*** ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***. Melalui kes-kes ini, Panel Hakim Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan tersebut atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

Tempoh Kelewatan

[14] Berdasarkan penelitian kami, Pemohon telah lewat memfailkan Permohonan Semakan sebagaimana arahan Mahkamah di dalam membenarkan

perlanjutan masa pemfailan permohonan semakan kali pertama iaitu dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh keputusan. Kami juga mendapati Responden di dalam hujahannya menyatakan bahawa selain lewat fail Permohonan Semakan, Pemohon juga lewat memfailkan Notis Permohonan Kebenaran Perlanjutan Tempoh Masa ini.

[15] Kami mendapati tarikh akhir fail Permohonan Semakan adalah pada 1/6/2023. Pemohon mendeposkan di dalam afidavitnya bahawa beliau dimaklumkan oleh Peguam Syariannya pada jam lebih kurang 2.15 petang pada 1/6/2023 tentang kes permohonan semakan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana kaunter pendaftaran dan kewangan akan ditutup pada jam 2.00 dan 2.30 petang dan dinasihati oleh pegawai petugas kaunter memfailkan kes pada hari berikutnya.

[16] Pada 2/6/2023 Peguam Syarie Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Semakan dan diterima dan didaftarkan oleh Mahkamah melalui No. Daftar Kes Mal : 2306-A0010-003-0057. Walaubagaimanapun pada 29/8/2023 iaitu tarikh sebutan pertama Permohonan Semakan, Pendaftar telah mengarahkan Peguam Syarie Pemohon mendaftarkan kes Permohonan Lanjut Tempoh Masa ini kerana pemfailan yang dibuat pada 2/6/2023 lewat satu (1) hari dari tempoh yang dibenarkan iaitu sehingga 1/6/2023. Peguam Syarie Pemohon memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Permohonan Semakan ini pada 7/9/2023 iaitu sembilan (9) hari dari tarikh arahan Pendaftar. Jumlah kelewatan sebenar adalah **sembilan puluh lapan (98) hari** iaitu dari tarikh akhir pemfailan 1/6/2023 sehingga tarikh pemfailan 7/9/2023.

Sebab Kelewatan

[14] Kami juga mendapati bahawa sebab utama kelewatan adalah tindakan Pemohon yang berada di luar negara iaitu di Arab Saudi dan Peguam Syarie

menguruskan pemfailan pada hari terakhir pemfailan iaitu pada 1/6/2024. Pada hemat kami urusan pemfailan sepatutnya dibuat lebih awal memandangkan pemfailan tersebut dibuat atas kebenaran lanjutan tempoh masa yang telah diberikan oleh MRyS. Kelewatan pemfailan kali kedua tidak sepatutnya berlaku. Kami bersetuju dengan hujahan Peguam Syarie Responden bahawa Pemohon dan Peguam Syariannya yang berpengalaman dan telah lama beramal sepatutnya telah faham dan bersedia dengan prosedur dan proses Mahkamah.

[15] Walaubagaimanapun, dalam kes ini kami juga mengambil kira usaha Pemohon dan Peguam Syariannya mengikrarkan affidavit sokongan kepada Permohonan Semakannya secara atas talian yang selesai lebih kurang jam 2.15 petang pada 1/6/2023. Pada ketika ini masih ada 15 minit baki masa sebelum tamat waktu pemfailan yang ditetapkan oleh kaunter mahkamah pada hari tersebut. Malangnya tiada lagi nombor giliran yang boleh diambil yang dihadkan pengambilan setakat jam 2.15 petang. Alangkah berharganya tempoh 15 minit itu lebih-labih lagi dalam kes yang mempunyai had tempoh masa pemfailan.

[16] Sehubungan dengan itu, pada hemat kami, terdapat ruang penambahbaikan dalam penyampaian perkhidmatan kaunter khususnya berkaitan waktu operasi kaunter agar dapat dioptimumkan. Kami mendapati terdapat keperluan mempertimbangkan agar pemfailan pliding atau dokumen rayuan atau semakan yang dihadkan dengan tempoh masa diberikan laluan khas pemfailan.

[17] Pada hemat kami, setelah mengambil kira tempoh masa dan alasan kelewatan yang dikemukakan serta usaha yang dilakukan oleh Pemohon mengikrarkan affidavit sokongan pada 1/6/2023 dan kemudiannya memfailkannya bersama Notis Permohonan Semakan pada 2/6/2023 serta memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan ini, maka kami

bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin melanggar prosedur, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dielakkan khususnya faktor kawalan had masa pemfailan dikaunter Mahkamah. Justeru itu, kami tidak nampak ia adalah suatu kesengajaan dan kecuaiian yang bersifat melampau.

[17] Seterusnya, dalam mempertimbangkan hal ini kami merujuk ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

Tahap Prejudis

[18] Seterusnya, bagi tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Bahkan manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak juga lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh yang diberikan ini.

[19] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangskalian Pemohon untuk berjaya dalam semakannya, pada hemat kami walaupun kami mendapati Pemohon tidak sepatutnya lewat buat kali kedua namun kewujudan usaha Pemohon dan Peguam Syariannya serta kekangan perkhidmatan kaunter pendaftaran sebagaimana yang telah kami ulas di atas telah menjustifikasikan kelewatan pemfailan permohonan semakan yang berlaku.

Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan suatu kos diaward kepada pihak Responden sebanyak RM 5,000.00. Jumlah kos ini adalah berdasarkan kepada Kaedah 5 Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) (Negeri Selangor) 2006:

Kaedah 5. Kos Tetap

Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat

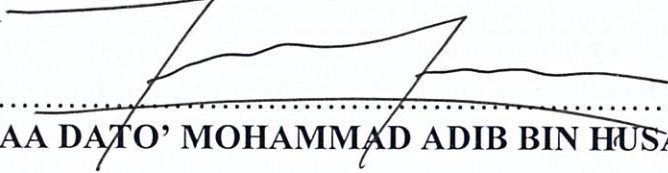
Di bawah Jadual Keempat, Kos Tetap Kepeguaman bagi kes yang tidak dapat dinilai dengan wang di Mahkamah Rayuan Syariah ditetapkan tidak melebihi RM 5,000.00.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon serta hujahan Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Bahawa Notis Permohonan Semakan dan Afidavit Sokongan yang telah difailkan dengan rujukan pendaftaran Permohonan No.: 2306-A0010-003-0057 diterima dan tidak perlu difailkan semula.
- [3] Responden diawardkan kos dan Pemohon diperintahkan membayar kos sebanyak RM5,000.00 kepada Responden.

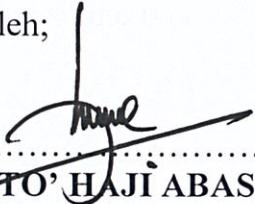
Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor